

AGE

EXAMENES

PREGUNTAS

EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 2026**PRIMERA PARTE:****1****La Constitución Española de 1978 fue ratificada por:**

- a) El pueblo español.
- b) Las Cortes Generales.
- c) El Rey.
- d) El Congreso de los Diputados.

2**Conforme al artículo 8 de la Constitución Española de 1978, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión:**

- a) Garantizar la soberanía e independencia de España.
- b) Defender su integridad patrimonial y el ordenamiento constitucional.
- c) Defender su integridad territorial y el ordenamiento democrático.
- d) Garantizar la soberanía e individualidad de España.

3**Conforme al artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:**

- a) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
- b) Una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
- c) Una mayoría de dos tercios del Senado y mayoría absoluta del Congreso.
- d) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

4**Según el artículo 57 de la Constitución Española de 1978, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán:**

- a) Por Ley ordinaria.
- b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
- c) Por resolución judicial o administrativa.
- d) Por Ley orgánica.

5**Según el artículo 78 de la Constitución Española de 1978, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por:**

- a) Un mínimo de 21 miembros.
- b) 21 miembros.
- c) Un máximo de 21 miembros.
- d) Un mínimo de 21 miembros y un máximo de 50.

6**Conforme al artículo 63 de la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la paz:**

- a) Previa autorización de la persona titular del Ministerio de Defensa.
- b) Previa autorización del Presidente del Gobierno.
- c) Previa autorización del Consejo de Ministros.
- d) Previa autorización de las Cortes Generales.

7 **Conforme al artículo 123 de la Constitución Española de 1978, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:**

- a) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Fiscal General del Estado.
- c) El Rey, a propuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- d) El presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Rey.

8 **¿Cómo se lleva a cabo el nombramiento de los Secretarios de Estado conforme al artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?**

- a) Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- b) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
- d) Por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.

9 **Según el artículo 102 de la Constitución Española de 1978, la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal:**

- a) Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) De la Audiencia Nacional.
- c) Del Tribunal Constitucional.
- d) Del Tribunal Supremo.

12 **Señale, de entre las siguientes funciones, cuál corresponde a los Ministros, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**

- a) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que correspondan según sus normas reguladoras.
- b) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
- c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
- d) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

13 **Señale la afirmación correcta sobre los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**

- a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
- b) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia.
- c) Tienen la condición de alto cargo.
- d) Representan ordinariamente al Estado en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

14 **Señale cuál de los siguientes NO es un elemento del Municipio, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:**

- a) La organización.
- b) La denominación.
- c) El territorio.
- d) La población.

- 15** Señale cuál de los siguientes servicios deberá prestarse en todos los Municipios, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
- a) Pavimentación de las vías públicas.
 - b) Tratamiento de residuos.
 - c) Prevención y extinción de incendios.
 - d) Biblioteca pública.
- 16** Señale la afirmación correcta sobre el Consejo Europeo, según lo dispuesto en el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea:
- a) Se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
 - b) Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de cinco años, que podrá renovarse una sola vez.
 - c) Se reunirá una vez por semestre por convocatoria de su Presidente.
 - d) Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial.
- 17** Señale cuál de los siguientes Estados es miembro de la Unión Europea desde el año 2004:
- a) Rumanía.
 - b) Suecia.
 - c) Eslovenia.
 - d) Austria.
- 18** De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿qué consecuencia produciría el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa?
- a) Legitimaría al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
 - b) El silencio tendría efecto estimatorio si se trata de un procedimiento relativo al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
 - c) Legitimaría al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
 - d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- 19** ¿Para cuál de las siguientes actuaciones requerirán las Administraciones Públicas a los interesados el uso obligatorio de firma, en los términos del artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
- a) Interponer acciones.
 - b) Formular denuncias.
 - c) Presentar comunicaciones.
 - d) Desistir de derechos.

20 Indique la respuesta correcta respecto de los efectos de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo a que alude el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La eficacia del acto no quedará demorada cuando esté supeditada a su publicación.
- b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
- c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
- d) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto.

22 Conforme al artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de estas materias queda excluida de la obligatoriedad de negociación:

- a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y a la promoción profesional.
- c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

23 De acuerdo con el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes se encuentran en situación de servicios especiales percibirán:

- a) Las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
- b) Las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
- c) Las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del puesto o cargo que desempeñen, sin derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
- d) Las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.

24 Conforme al artículo 88.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué situación se encuentran los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas en la función pública en la que se integran?

- a) Servicios en otras Administraciones Públicas.
- b) Servicios especiales.
- c) Servicios en Comunidades Autónomas.
- d) Servicio activo.

25 **Conforme al artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético en la actuación de los empleados públicos:**

- a) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
- b) Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
- c) No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- d) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

26 **Señale la afirmación correcta en relación con lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre la prescripción de las faltas disciplinarias del personal empleado público:**

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
- d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a los tres meses.

27 **¿Cuál de las siguientes NO es una sanción disciplinaria, de conformidad con el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?**

- a) Suspensión firme de funciones.
- b) Traslado forzoso con cambio de residencia.
- c) Separación del servicio.
- d) Deducción proporcional de retribuciones.

30 **Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, se considera:**

- a) Acoso sexual.
- b) Acoso por razón de sexo.
- c) Discriminación directa por razón de sexo.
- d) Discriminación indirecta por razón de sexo.

PREGUNTAS DE RESERVA:**1**

Conforme lo determinado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se considera infracción muy grave:

- a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.
- b) La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.
- c) Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.
- d) La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.

2

Conforme establece el artículo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno, el Consejo se pronunciará por:

- a) Consenso.
- b) Mayoría cualificada.
- c) Unanimidad.
- d) Mayoría simple.

SEGUNDA PARTE:**1**

La función de atención personalizada al ciudadano relativa a facilitarle la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita se denomina, según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano:

- a) De gestión y recepción.
- b) De orientación e información.
- c) De asistencia y orientación.
- d) De recepción y acogida.

2

¿Cuándo y en qué sentido se reformó la Constitución Española de 1978 en garantía de los derechos de las personas con discapacidad para la igualdad real?

- a) En 2024 y sustituyó el termino minusválido por personas con discapacidad.
- b) En 2024 y sustituyó el termino disminuidos por personas con discapacidad.
- c) En 2023 y sustituyó el término minusválido por personas con discapacidad.
- d) En 2023 y sustituyó el término disminuido por personas con discapacidad.

3 ¿Para qué colectivos de personas con discapacidad recoge expresamente la Constitución Española de 1978 la atención de necesidades específicas?

- a) Menores de edad y mayores de 65 años.
- b) Menores de edad y personas con discapacidad superior al 66 %.
- c) Menores de edad y mujeres.
- d) Personas con riesgo de exclusión social.

4 Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la información administrativa se clasifica en:

- a) General y particular.
- b) Pública y privada.
- c) Ordinaria y extraordinaria.
- d) Interna y externa.

5 Tal y como indica el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, las cartas de servicios y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante:

- a) Resolución del Subsecretario del departamento al que pertenezca el órgano y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Resolución del Subsecretario del departamento al que pertenezca el órgano, no será necesaria la publicación en Boletín Oficial del Estado, pero sí se llevarán a cabo las acciones divulgativas más eficaces, garantizando siempre que puedan ser conocidas por los usuarios en todas sus dependencias con atención al público.
- c) Orden Ministerial del departamento al que pertenezca el órgano y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
- d) Orden Ministerial del departamento al que pertenezca el órgano sin que sea necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero se llevarán a cabo las acciones divulgativas más eficaces, garantizando siempre que puedan ser conocidas por los usuarios en todas sus dependencias con atención al público.

6 Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el principio en virtud del cual la sociedad debe permitir que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en cualquier ámbito de la vida, es el de:

- a) Inclusión social.
- b) Accesibilidad universal.
- c) Diseño universal.
- d) Transversalidad de las políticas públicas.

7 Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deben ser:

- a) Autónomos.
- b) Digitalizables.
- c) Accesibles.
- d) Interoperables.

8

Entre los principios que el sector público debe respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas regulados en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aquel que se define como “la capacidad de las Administraciones Públicas para que partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las necesidades”, es el principio de:

- a) Adaptabilidad.
- b) Accesibilidad.
- c) Facilidad de uso.
- d) Personalización y proactividad.

9

¿Qué significan las siglas DEHu en el ámbito del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- a) Dirección Electrónica Habilitada para usuarios.
- b) Dirección Electrónica Habilitada universal.
- c) Dirección Electrónica Habilitada única.
- d) Dirección Electrónica Homologada para usuarios.

10

¿Qué quiere decir CSV en el marco del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- a) Clave Segura de Validación.
- b) Clave de Seguridad Verificada.
- c) Código de Seguridad Validado.
- d) Código Seguro de Verificación.

EXAMEN ADMINISTRATIVO GENERAL DEL ESTADO 2026

- 1** De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española de 1978, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados:
- a) Por mayoría de tres quintos del Congreso.
 - b) Por mayoría absoluta del Congreso.
 - c) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
 - d) Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- 2** Corresponde al Rey, conforme al artículo 62 de la Constitución Española de 1978:
- a) Aprobar los Decretos Leyes.
 - b) Aprobar los Reglamentos.
 - c) Aprobar las Leyes.
 - d) Sancionar y promulgar las leyes.
- 3** De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Española de 1978:
- a) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente.
 - b) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, salvo el Presidente del Gobierno y los Ministros.
 - c) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, salvo el Presidente del Gobierno.
 - d) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, pero se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
- 4** ¿Quién nombrará al Presidente del Tribunal Supremo de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Española de 1978?
- a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la forma que determine la ley.
 - b) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey, en la forma que determine la ley.
 - c) El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Rey, en la forma que determine la ley.
 - d) El Rey, a propuesta del Consejo del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
- 5** De acuerdo con el artículo 112 de la Constitución Española de 1978, la cuestión de confianza planteada por el Presidente de Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
- a) La mayoría simple del Congreso de los Diputados.
 - b) La mayoría simple del Congreso de los Diputados y del Senado.
 - c) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
 - d) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y del Senado.
- 8** Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién de los siguientes órganos le corresponde la competencia de desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento?
- a) Los Secretarios de Estado.
 - b) Los Subsecretarios.
 - c) Los Directores Generales.
 - d) Los Subdirectores Generales.

9 ¿A quién le corresponde la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Española de 1978?

- a) Al Delegado del Gobierno.
- b) Al Presidente del Gobierno.
- c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
- d) Al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

10 De conformidad con el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿a qué municipios se les aplicará el régimen de organización de los municipios de gran población?

- a) A los municipios cuya población supere los 100.000 habitantes.
- b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 75.000 habitantes.
- c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas cuando así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
- d) A los municipios cuya población sea inferior a los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales cuando así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.

11 De acuerdo con el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta respecto del Consejo de la Unión Europea:

- a) Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- b) Es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y tiene su sede en Bruselas.
- c) Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria.
- d) Ejerce conjuntamente con la Comisión Europea la función legislativa y la función presupuestaria.

12 Las cartas de servicios, reguladas en el artículo 10.4 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, se actualizarán periódicamente en función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos:

- a) Anualmente.
- b) Cada dos años.
- c) Cada tres años.
- d) Cada cuatro años.

13 Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en materia de registros:

- a) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
- b) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General donde se deberá anotar la salida de los documentos oficiales provenientes de otros órganos o particulares.
- c) Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.
- d) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

14

Según el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, en relación con sus sistemas de identificación:

- a) Podrán hacer pública la relación de certificados electrónicos utilizados, incluyendo las características de los sellos electrónicos y los prestadores que los expiden.
- b) Podrán identificarse mediante el uso de un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- c) Deberán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en una firma electrónica reconocida o cualificada que reúna los requisitos exigidos por la legislación de certificado electrónico.
- d) Podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

15

Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿quiénes están sujetos al deber de confidencialidad?

- a) Todos los ciudadanos.
- b) Los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
- c) Los delegados de prevención de riesgos laborales.
- d) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.

16

Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 2 del Código Civil:

- a) Las leyes entrarán en vigor a los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
- b) Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
- c) Las leyes entrarán en vigor a los treinta días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
- d) Las leyes entrarán en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.

17

Conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos de la Administración:

- a) Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- c) Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

18 **Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:**

- a) Las resoluciones que acuerden la aplicación de medidas provisionales.
- b) Los actos emanados de los órganos directivos con nivel de Subdirector General, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- c) Las resoluciones de órganos administrativos, salvo que una disposición legal o reglamentaria disponga lo contrario.
- d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

19 **De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo:**

- a) De siete días.
- b) De veinte días.
- c) No inferior a diez días ni superior a quince días.
- d) No superior a quince días.

23 **Según el artículo 5 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, los poderes públicos:**

- a) Fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
- b) Podrán adoptar las medidas necesarias para limitar la diversidad en materia de orientación sexual de las personas LGTBI.
- c) Podrán adoptar las medidas necesarias para poner en valor la identidad cultural y religiosa de las personas LGTBI.
- d) Podrán adoptar las medidas necesarias para poner en valor la identidad racial y cultural de las personas LGTBI.

25 **De acuerdo con el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:**

- a) Poseer nacionalidad española en todo caso.
- b) Conocimiento de la lengua oficial y cooficial del territorio en el que se encuentre la Administración convocante.
- c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
- d) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

26 **De acuerdo con el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la condición de funcionario de carrera se adquiere, además de por la superación del proceso selectivo, por el cumplimiento del siguiente requisito:**

- a) No se exige ningún requisito adicional.
- b) Superar un reconocimiento médico que excluya padecer una enfermedad infectocontagiosa.
- c) Presentar el certificado de penales.
- d) La toma de posesión dentro del plazo señalado.

27 De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se podrá nombrar personal funcionario interino cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP.
- b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- c) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años.
- d) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

29 De acuerdo con el artículo 122 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, la carrera profesional horizontal:

- a) La carrera profesional horizontal tendrá carácter voluntario. En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán cuatro tramos.
- b) La carrera profesional horizontal tendrá carácter voluntario. En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán cinco tramos.
- c) La carrera profesional horizontal tendrá carácter obligatorio. En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán cuatro tramos.
- d) La carrera profesional horizontal tendrá carácter obligatorio. En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán cinco tramos.

30 ¿Qué actividades están exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas?

- a) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
- b) El desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial.
- c) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las empresas o sociedades.
- d) El desempeño de cargos de todo orden en empresas concesionarias del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas.

31 De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se integra en el Sector Público Institucional Estatal como:

- a) Sociedad Mercantil Estatal.
- b) Consorcio.
- c) Organismo público.
- d) Fundación del Sector Público.

33

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el supuesto de jubilación parcial del personal laboral sujeto al IV Convenio único que tenga reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, ¿qué período de cotización mínimo se deberá acreditar para acceder a la prestación?

- a) Treinta y tres años.
- b) Treinta años.
- c) Veinticinco años.
- d) Veinte años.

37

Según el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, señale la respuesta correcta en relación con los conceptos retributivos:

- a) En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de distinto grupo de clasificación, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores.
- b) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo, se devengarán los meses de junio y diciembre.
- c) Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el anterior grupo.
- d) El complemento específico está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Preguntas de reserva:

3

Según el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbitos la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva?

- a) Para la celebración de cualquier acuerdo internacional.
- b) En la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de las políticas pesqueras de los Estados miembros.
- c) En la política comercial de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
- d) En el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.

4

Señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones electrónicas reguladas en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
- b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
- d) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante notificación en la carpeta ciudadana.

5

Conforme al artículo 107 de la Constitución Española, el supremo órgano consultivo del Gobierno es:

- a) El Congreso de los Diputados.
- b) El Consejo Supremo Consultivo.
- c) El Consejo de Estado.
- d) La Comisión Consultiva del Gobierno.

EXAMEN GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 2026

1

El Título I de la Constitución Española de 1978 se denomina:

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
- c) De los españoles y los extranjeros.
- d) Derechos y libertades.

2

Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, si en el procedimiento inicial no se alcanzan las mayorías exigidas para la elección del Defensor del Pueblo:

- a) Se convoca directamente un nuevo Pleno conjunto de las Cortes Generales, y el candidato será designado por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
- b) Se convoca directamente un nuevo Pleno conjunto de las Cortes Generales, y el candidato será designado por mayoría simple de ambas Cámaras.
- c) Se procede a una nueva sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado y, en el plazo máximo de un mes, se formulan sucesivas propuestas; una vez obtenidos tres quintos en el Congreso, la designación queda realizada al alcanzarse mayoría absoluta en el Senado.
- d) Se procede a una nueva sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado y, en el plazo máximo de quince días, se formulan sucesivas propuestas; una vez obtenidos tres quintos en el Congreso, la designación queda realizada al alcanzarse mayoría simple en el Senado.

3

¿Quién propone a los Magistrados del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Española de 1978?

- a) 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial.
- b) 6 el Congreso y 6 el Senado.
- c) 4 el Congreso, 4 el Senado y 4 el Gobierno.
- d) 6 el Congreso, 2 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Presidente del Tribunal Supremo.

4

Según el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, el Rey propone candidato a la Presidencia del Gobierno:

- a) Libremente y sin consulta previa.
- b) Tras consultar a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado.
- c) Tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
- d) A propuesta del Presidente del Congreso.

5

Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey en los términos expresamente previstos por dicho precepto?

- a) Autorizar indultos generales mediante Real Decreto, a propuesta del Gobierno.
- b) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones de las Cortes Generales.
- c) El Alto Patronazgo de las Fuerzas Armadas.
- d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin que esta pueda autorizar indultos generales.

- 6** De acuerdo con el artículo 56.1 de la Constitución Española de 1978, ¿qué arbitra y modera el Rey?
- a) Las relaciones diplomáticas.
 - b) El funcionamiento regular de las instituciones.
 - c) La unidad y permanencia del Estado Español.
 - d) Las relaciones entre las naciones de su comunidad histórica.
- 7** Según el artículo 75 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes materias NO puede ser objeto de delegación en las Comisiones Legislativas Permanentes para la aprobación de proyectos o proposiciones de ley?
- a) Una ley orgánica.
 - b) Una ley ordinaria que regule aspectos sectoriales de una política pública.
 - c) Una proposición de ley ordinaria presentada por un grupo parlamentario.
 - d) Un proyecto de ley ordinaria cuya tramitación haya sido delegada, aunque el Pleno pueda recabar en cualquier momento el debate y votación.
- 8** De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el Pleno estará compuesto por, entre otros:
- a) El vicepresidente.
 - b) Los consejeros electivos, en número de doce, nombrados entre quienes hayan desempeñado el cargo de Fiscal General del Estado.
 - c) Los consejeros natos, entre los que figurarán los ex gobernadores del Banco de España.
 - d) Los consejeros permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo, que son nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto.
- 9** Según el artículo 124.4 de la Constitución Española de 1978, el Fiscal General del Estado es nombrado por:
- a) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, previo informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial.
 - b) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno.
 - c) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
 - d) El Rey, a propuesta del Gobierno, previa autorización del Senado.
- 10** Según el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿en qué ámbito administran Justicia los órganos de la jurisdicción militar?
- a) En cualquiera en el que estén implicados los miembros de las Fuerzas Armadas, con independencia de su naturaleza.
 - b) En el estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio.
 - c) Únicamente en el disciplinario militar, con exclusión de las materias penales y procesales.
 - d) Exclusivamente en el del estado de sitio.

11

Según el artículo 55 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué criterio debe observarse en el nombramiento de las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos?

- a) Debe asegurarse que, en cada departamento ministerial, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40 %.
- b) Debe asegurarse que, en el conjunto de la Administración General del Estado, las personas de cada sexo no superen el 70% ni sean menos del 30 %.
- c) Debe asegurarse que, en el conjunto de la Administración General del Estado, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40 %.
- d) En las Secretarías de Estado se aplica el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, y en el resto de los órganos directivos de cada departamento ministerial, el de paridad.

13

¿Sobre cuál de las siguientes materias tiene competencia exclusiva el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución de 1978?

- a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- b) Asistencia social.
- c) Marina mercante.
- d) Pesca fluvial.

14

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La Constitución prohíbe expresamente la federación de Comunidades Autónomas.
- b) La Constitución permite la federación de Comunidades Autónomas siempre que se autorice mediante ley orgánica.
- c) La Constitución permite la federación de Comunidades Autónomas si lo aprueban por mayoría absoluta las Asambleas Legislativas de las Comunidades afectadas.
- d) La Constitución no regula la federación de Comunidades Autónomas, y se limita a lo que dispongan los Estatutos de Autonomía.

15

Según el artículo 141.4 de la Constitución Española de 1978, ¿cómo se articula la administración propia de las islas en los archipiélagos?

- a) Mediante Diputaciones Provinciales insulares.
- b) Mediante Mancomunidades insulares, creadas mediante acuerdo de los municipios que las integran.
- c) Mediante Cabildos o Consejos.
- d) Mediante Delegaciones del Gobierno en cada isla.

16

Indique la respuesta correcta en relación con los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local existen en todos los ayuntamientos.
- b) Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por los miembros del Pleno municipal.
- c) El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta el control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
- d) Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

19 En relación con el mandato del Presidente del Consejo Europeo indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea:

- a) Se elige para un mandato de cinco años, renovable una vez.
- b) Se elige para un mandato de dos años, no renovable.
- c) Se elige para un mandato de dos años y medio, renovable una vez.
- d) Se elige para un mandato de cuatro años, renovable una vez.

20 ¿Quién se encargará de preparar los trabajos del Consejo, de acuerdo con el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea?

- a) Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los estados miembros.
- b) Un Comité de Representantes Especiales de los Gobiernos de los estados miembros.
- c) Un Comité de Representantes Expertos de los Gobiernos de los estados miembros.
- d) Un Comité de Representantes Profesionales de los Gobiernos de los estados miembros.

21 De acuerdo con el artículo 249 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué plazo la Comisión publicará todos los años, con carácter previo a la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo, un informe general sobre las actividades de la Unión?

- a) Al menos tres meses antes.
- b) Al menos seis meses antes.
- c) Al menos un mes antes.
- d) Al menos cuatro meses antes.

22 Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta:

- a) El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados.
- b) La función presupuestaria es ejercida en exclusiva por el Parlamento.
- c) El Consejo de Asuntos Exteriores velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo.
- d) El mandato de la Comisión será de cuatro años.

23 De acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea NO será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por:

- a) El Comité de las Regiones.
- b) El Banco Central Europeo.
- c) El Tribunal de Cuentas.
- d) El Comité Económico y Social.

24 De acuerdo con lo establecido en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Decisión:

- a) Tendrá alcance general y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- b) Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
- c) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
- d) No será vinculante.

- 25** ¿Qué sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció el principio de “efecto directo”?
- a) Sentencia Simmenthal.
 - b) Sentencia Van Duyn.
 - c) Sentencia Van Gend & Loos.
 - d) Sentencia Francovich.
- 26** Indique la respuesta correcta en relación con el presupuesto de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- a) El presupuesto anual de la Unión Europea se establecerá en euros salvo para Hungría y Dinamarca.
 - b) Dentro del presupuesto, el Parlamento por su cuenta podrá transferir créditos de capítulo a capítulo o de subdivisión a subdivisión.
 - c) El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, aprobará la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto.
 - d) Los gastos consignados en el presupuesto para todo el ejercicio presupuestario serán autorizados con carácter semestral.
- 28** De acuerdo con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes es una competencia exclusiva de la Unión Europea:
- a) El mercado interior.
 - b) La energía.
 - c) La política comercial común.
 - d) Los transportes.
- 32** De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), ¿qué debe incluir, al menos, la memoria abreviada de análisis de impacto normativo?
- a) Anexo con todas las aportaciones recibidas analizadas con detalle.
 - b) Listado de las normas que quedan derogadas.
 - c) Identificación de las personas que han trabajado en la elaboración de la norma.
 - d) Previsión de fechas de su futura aprobación.
- 35** Según el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cada cuánto tiempo conocerá la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de la evolución y composición del Fondo de Reserva?
- a) Semestralmente.
 - b) Anualmente.
 - c) Trimestralmente.
 - d) Bimestralmente.
- 36** Según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, ¿qué fondo opera como recurso de cierre del sistema?
- a) El Fondo de Cohesión Sanitaria.
 - b) El Fondo de Garantía Asistencial.
 - c) El Fondo de Suficiencia Global.
 - d) El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.

40 De acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿quién suscribe el informe técnico que da inicio al Proyecto de Circular?

- a) La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos únicamente.
- b) La persona titular de la Adjuntía con la aprobación de la persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.
- c) El Subdirector General o el Director de División correspondiente únicamente.
- d) La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos o el Subdirector General o el Director de División correspondiente.

41 De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la desconexión digital:

- a) Solo se reconoce al personal funcionario.
- b) Garantiza el respeto al tiempo de descanso y a la intimidad personal y familiar fuera del tiempo de trabajo.
- c) Impide cualquier comunicación empresarial fuera del horario laboral.
- d) Es un principio meramente programático sin eficacia jurídica.

43 La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, define el acoso discriminatorio como:

- a) Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
- b) Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.
- c) Situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
- d) Diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan.

46 Según lo dispuesto en el artículo 1.1 del Código Civil, ¿cuáles de las siguientes son fuentes del Ordenamiento Jurídico Español?

- a) La Ley, los Tratados Internacionales y la jurisprudencia.
- b) La Ley, los Reglamentos y la doctrina del Tribunal Supremo.
- c) La Ley, los Reglamentos y la jurisprudencia.
- d) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

47 Según el artículo 85 de la Constitución Española de 1978, ¿qué título recibirán las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada?

- a) Decretos-Leyes.
- b) Leyes de bases.
- c) Decretos Legislativos.
- d) Leyes Marco.

48 Según el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo podrá prescindirse del trámite de consulta pública?

- a) En caso de normas no organizativas de la Administración autonómica.
- b) En caso de normas no presupuestarias de la Administración General del Estado.
- c) Cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen.
- d) En caso de normas no organizativas de la Administración General del Estado.

49 Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos administrativos que:

- a) Incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- b) Lesionen derechos fundamentales.
- c) Se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento.
- d) Sean inexistentes jurídicamente.

56 Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuándo podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular?

- a) Cuando hayan transcurrido cinco meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, o en su caso, se haya formalizado el acuerdo.
- b) Cuando hayan transcurrido tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa.
- c) Cuando hayan transcurrido seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo.
- d) Cuando hayan transcurrido dos meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa.

57 Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué plazo deberán realizarse los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados?

- a) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- b) En el plazo de tres días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto.
- c) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- d) En el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto.

58

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿en cuál de los siguientes casos tendrá efecto desestimatorio el silencio administrativo?

- a) En los procedimientos de responsabilidad sancionadora de las Administraciones Públicas.
- b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de asociación a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Española de 1978.
- c) En los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- d) En los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante facultades relativas al dominio privado.

59

Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurre si el recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado?

- a) El órgano que dictó el acto que se impugna deberá resolver el recurso de alzada en el plazo de diez días desde que lo haya recibido.
- b) El órgano que dictó el acto que se impugna podrá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
- c) El órgano que dictó el acto que se impugna deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
- d) El órgano que dictó el acto que se impugna deberá resolver el recurso de alzada en el plazo de quince días desde que lo haya recibido.

60

Según se establece en el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a) Cualquier ciudadano sin interés directo.
- b) Solo quienes ostenten un derecho subjetivo.
- c) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- d) Únicamente la Administración demandada.

61

De acuerdo con el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de los siguientes NO es un requisito para la adquisición de la condición de funcionario de carrera?

- a) La firma del contrato y el alta en nómina.
- b) La toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
- c) El acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
- d) El nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

62 De acuerdo con el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿es la renuncia una forma de pérdida de la condición de funcionario?

- a) No, la relación de servicio es inamovible y solo puede perderse por jubilación, sanción firme de separación de servicio o pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
- b) Sí, no pudiendo la persona que renuncia ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
- c) Sí, manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración.
- d) No, los funcionarios se deben al interés general y a la obediencia debida, no existiendo en su relación estatutaria la renuncia como fórmula equivalente a la dimisión del Estatuto de los Trabajadores.

63 Según el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las modalidades de carrera profesional son:

- a) Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal.
- b) Carrera vertical, carrera horizontal, consolidación de grado y formación permanente.
- c) Carrera horizontal y ascensos internos específicos.
- d) Carrera vertical, carrera horizontal y carrera “per saltum”.

64 De acuerdo con el artículo 96 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué puede suponer la sanción de demérito?

- a) La revocación del nombramiento en el caso de los funcionarios interinos.
- b) La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las desempeñadas.
- c) La suspensión firme de sueldo.
- d) La penalización a efectos de movilidad voluntaria.

65 Conforme al artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.
- d) Cuatro años.

66 De acuerdo con el artículo 110.3 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, con carácter general, en la reestructuración de puestos de trabajo, ¿a qué se adscriben los puestos resultantes?

- a) A la oferta de empleo público.
- b) A una o varias áreas funcionales.
- c) A los perfiles profesionales.
- d) Al Registro Central de Personal.

- 67** De acuerdo con el artículo 127 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, ¿es posible nombrar a una Subdirectora General en la Administración General del Estado mediante adscripción provisional?
- a) Sí, pero solo si se ha publicado la convocatoria de libre designación y mientras esta se resuelve.
 - b) Sí, si la previa convocatoria de libre designación queda desierta.
 - c) No, los puestos de personal directivo público profesional no pueden cubrirse de manera provisional.
 - d) No, la adscripción provisional no es una forma de provisión de puestos.
- 68** De acuerdo con el artículo 111 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, ¿cómo se denominan los instrumentos de planificación de carácter abierto y permanente, en los que se podrán incluir puestos de trabajo vacantes, para fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y favorecer una movilidad ordenada y coordinada?
- a) Planes de ámbito general de función pública.
 - b) Concursos unitarios.
 - c) Planes específicos de vacantes.
 - d) Concursos de reestructuración de sectores concretos.
- 69** ¿Cuál de las siguientes NO es una situación administrativa de los funcionarios de carrera contemplada en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?
- a) Excedencia.
 - b) Comisión de servicios.
 - c) Servicios especiales.
 - d) Suspensión de funciones.
- 70** De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿es compatible el desempeño de un puesto de funcionario de carrera de la Administración General del Estado con el de cargo electivo, miembro de una corporación local?
- a) Sí, salvo que en la corporación local desempeñe cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
 - b) Sí, puesto que el derecho al sufragio pasivo prima sobre la condición de funcionario.
 - c) No, debe pasar a situación de excedencia por cargo electo.
 - d) No, salvo que se trate de municipios de más de dos millones de habitantes.
- 72** De acuerdo con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los trienios es correcta?
- a) Serán iguales, en todas las Administraciones públicas, para cada uno de los grupos de clasificación según el nivel del complemento de destino que se perciba.
 - b) Corresponde al índice de proporcionalidad asignado anualmente a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías.
 - c) Serán iguales en todas las Administraciones públicas, para cada uno de los grupos en que se clasifican los cuerpos, escalas, categorías o clases de funcionarios.
 - d) Corresponde al índice de proporcionalidad asignado cada tres años a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías.

76 ¿Cuál de las siguientes materias está excluida de la obligatoriedad de negociación, de acuerdo con el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?

- a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
- c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- d) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.

77 De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, ¿quiénes quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado?

- a) Los funcionarios de la Administración Local.
- b) Los funcionarios de organismos autónomos.
- c) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de la Administración Civil del Estado.
- d) Los funcionarios de la Administración de Justicia.

78 Según el artículo 66 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, ¿es el embarazo una contingencia protegida por la prestación sanitaria de MUFACE?

- a) El embarazo no se considera contingencia, por lo tanto no está protegida por la prestación sanitaria.
- b) El embarazo no se considera enfermedad, por lo tanto no es una contingencia protegida por la prestación sanitaria.
- c) Es una contingencia protegida, pero no por la prestación sanitaria, sino por la prestación asistencial.
- d) Sí, así lo establece el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

79 ¿En qué régimen cotiza y genera su derecho a la pensión de jubilación una funcionaria de nuevo ingreso de la OEP 2021?

- a) En el Régimen de Clases Pasivas.
- b) En el Régimen General de la Seguridad Social.
- c) Puede optar entre el Régimen de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social.
- d) En el Régimen de Mutualismo Administrativo.

82 ¿Qué artículo de la Constitución de 1978 recoge el principio de estabilidad presupuestaria?

- a) El artículo 134, referido a los Presupuestos Generales del Estado.
- b) El artículo 135, dentro del capítulo de Economía y Hacienda.
- c) El artículo 40, dentro del capítulo referido a los principios rectores de la política social y económica.
- d) El artículo 66, dentro del capítulo referido la Cámaras.

99

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, ¿cuál es el complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad?

- a) Complemento de destino.
- b) Complemento de productividad.
- c) Complemento específico.
- d) Gratificación por servicios extraordinarios

PREGUNTAS DE RESERVA

2

Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 25.1 del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004:

- a) El FEMPA podrá apoyar acciones que contribuyan a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, incluso en las aguas interiores.
- b) El FEMPA podrá apoyar acciones que contribuyan a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, salvo en las aguas interiores.
- c) El FEMPA podrá apoyar acciones que contribuyan a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, incluso en las aguas fluviales.
- d) El FEMPA podrá apoyar acciones que contribuyan a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, salvo en las aguas fluviales.

4

¿Qué organización sindical NO forma parte de la vigente Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado prevista en el artículo 34.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?

- a) Confederación Intersindical Galega (CIG).
- b) Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
- c) Eusko Langileen Alkartasuna - Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA).
- d) Unión Sindical Obrera (USO).

5

De acuerdo con el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, ¿qué contiene el fondo especial?

- a) La asistencia sanitaria, la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de ese Régimen especial.
- b) La totalidad de los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades, Asociaciones y Montepíos aportados con su integración a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
- c) La totalidad de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con excepción de los mutualistas jubilados y de quienes se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares.
- d) Los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos.